



**CONTRATO 031-2025 PARA INGRESAR AL PROGRAMA DE TELETRABAJO
ENTRE EL FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO FORESTAL Y
ÁLVARO JOSÉ ZAMORA SOLÍS**

El Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, en adelante denominado “**Fonafifo**”, representado por el señor Gilmar Navarrete Chacón, casado, vecino de San José, cédula de identidad número 1-0896-0155, Ingeniero Forestal, quien ejerce el cargo de Director Ejecutivo y el señor **ÁLVARO JOSÉ ZAMORA SOLÍS**, mayor, soltero, Ingeniero Informático, portador de la cédula de identidad número 1-1120-0935 vecino del Costado este del Lubricentro Araya, Santiago Puriscal, que en adelante se denominará “**EL TRABAJADOR**”; hemos convenido celebrar el presente **CONTRATO** para ingresar al Programa de Teletrabajo del Fonafifo.

PRIMERA: El objetivo del presente acuerdo es regular la prestación de servicios en la modalidad de Teletrabajo, con fundamento en el Decreto Ejecutivo N° 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT, “Ley para Regular el Teletrabajo”, Reglamento, Directriz 002-MTSS-MIDPLAN y la directriz DG-OF-157-2023, para implementar la modalidad de Teletrabajo en el Fonafifo.

SEGUNDA: Los derechos y obligaciones del teletrabajador serán los mismos que le corresponde en su relación laboral ordinaria, regidos por las normas de carácter público que le atañe, teniendo el teletrabajador que acatarlas de la misma forma como si prestara sus servicios dentro de las instalaciones de Fonafifo, considerando en todo momento el principio de legalidad que rige al sector público.

TERCERA: El teletrabajador estará cubierto por la Póliza de Riesgos de Trabajo número RT 0284446, que Fonafifo mantiene al día con el Instituto Nacional de Seguros, siempre y cuando se encuentre realizando las actividades propias de sus funciones.

CUARTA: Las actividades a desarrollar mediante el Teletrabajo han sido establecidas de común acuerdo, y en atención a los objetivos y necesidades institucionales, ajustándose en todo momento al perfil de trabajo del puesto que ostenta, las cuales se describen a continuación:

1. Investigar y proponer e implementar -uso- nuevas tendencias tecnológicas, así como buenas prácticas en temas de TIC.
2. Analizar, diseñar, desarrollar, implementar, probar y dar mantenimiento a nuevos sistemas y/o existentes.
3. Participar activamente en el análisis del diseño físico y/o lógico de modelos de bases de datos, así como migraciones y depuración de datos.
4. Realizar visitas físicas y/o virtuales con el fin de recabar información y/o requerimientos nuevos o de mejorarlos.
5. Crear manuales de operación, instructivos y otros medios técnicos similares.
6. Brindar capacitación, charlas técnicas a lo interno de la unidad.



7. Asistir a reuniones con el fin de apoyar en la coordinación de actividades, métodos y procedimientos para el trabajo.
8. Preparar informes sobre actividades realizadas -rendición de cuenta-
9. Brindar capacitación y/o entrenamiento a usuarios en el uso de aplicaciones y/o herramientas informáticas.
10. Otras actividades relacionadas con la formación y actividades del área.

QUINTA: Que ambas partes convienen en aplicar la modalidad de Teletrabajo, bajo las siguientes condiciones:

1. La ejecución del Teletrabajo se realizará en la casa de habitación del teletrabajador, situada al costado este del Lubricentro Araya, Santiago Puriscal, los días **lunes, jueves y viernes**, con un horario de **7:00 a.m. a 4:00 p.m.**, con los tiempos de descanso que establece el Reglamento Interno de Trabajo de los fideicomisos de Fonafifo y que nos son aplicables.
2. El teletrabajador mantiene la obligación de presentarse en la oficina habitual de su centro de trabajo, en horario de **7:00 a.m. a 4:00 p.m.**, los días **martes y miércoles** de tal forma que cumplan con las 40 horas laborales semanales.
3. Las actividades a teletrabajar se desarrollarán en el domicilio del teletrabajador antes indicado. Si por razones de fuerza mayor o caso fortuito se ve obligado a cambiar de domicilio, deberá comunicarlo de manera inmediata a su jefatura por medio de correo electrónico, al menos 48 horas antes, con copia a la Unidad de Recursos Humanos de Fonafifo para la debida actualización del expediente. El cambio solo se aplicará si cuenta con la autorización de su jefatura inmediata por medio de correo electrónico.
4. Ante ausencia de normativa, no es posible realizar teletrabajo en el extranjero
5. El teletrabajador debe estar disponible, dentro de su jornada laboral ordinaria antes descrita, para atender asuntos con su jefatura, compañeros y usuarios de sus servicios, por medio del correo electrónico, chat Institucional (TEAMS), teléfono o cualquier otro medio que la Institución defina o llegue a instaurar. Igualmente deberá realizar el desvío de llamadas de su extensión telefónica hacia su teléfono personal. Caso contrario, se aplicará las acciones de orden disciplinario que la situación amerite. Para ello, pone a disposición el número de teléfono **2545-3507** y el correo electrónico institucional **alvaro.zamora@fonafifo.go.cr**, con los tiempos de descanso que establece el Reglamento Autónomo de Servicio del Ministerio de Ambiente y Energía.
6. La jefatura puede solicitar al teletrabajador, suspender temporalmente el Teletrabajo en el caso de audiencias, reuniones y cualquier otra actividad que requiera de la asistencia del funcionario de manera presencial. Para ello, debe notificarse al teletrabajador por medio de correo electrónico, al menos con 24 horas de anticipación. En casos excepcionales y debidamente justificados bajo el principio de razonabilidad y proporcionalidad, considerando los tiempos de traslado desde su lugar de residencia a la institución, la persona teletrabajadora podrá ser convocada de manera presencial.
7. El teletrabajador deberá dedicar en su casa de habitación, un área exclusivamente acondicionada y con mobiliario adecuado para teletrabajar, equipo tecnológico y sus características apropiadas, que cumpla con los requisitos en cuanto a salud ocupacional



y ambiente sano: condiciones higiénicas, ergonómicas, de ventilación, iluminación y de seguridad establecidas por la normativa vigente, las cuales debe mantener durante la vigencia del presente acuerdo. Para el cumplimiento de lo anterior, **el teletrabajador Declara la Bajo la fe de Juramento y debidamente apercibido de las penas con las que la legislación sanciona el delito de perjurio y falso testimonio, que cumple con las condiciones establecidas en los artículos 2 incisos a) y c) y 6, del Reglamento para regular el teletrabajo.**

SEXTA: La jefatura inmediata del teletrabajador debe establecer los mecanismos de medición de las actividades teletrabajables, donde se indicará el periodo en que se deberán rendir los informes de cada una de las metas asignadas. Y deberá mantener actualizado el expediente de Teletrabajo de cada uno de los funcionarios a su cargo con: los planes de trabajo, informes de resultados, entre otros aspectos a considerar ya que el seguimiento y control será responsabilidad de cada jefatura. La custodia de estos expedientes estará a cargo de la Unidad de Recursos Humanos. El **expediente de teletrabajo** deberá contener entre otros, lo siguiente:

1. Contrato de teletrabajo, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento de Teletrabajo.
2. Plan de Trabajo definido por la Jefatura o funciones establecidas entre las partes.
3. Informes de trabajo periódicos, reportados a través del Tablero de Control incluidos en el Plan Anual Operativo de la dependencia.
4. Otros documentos y observaciones.

SÉTIMA: El teletrabajador debe cumplir con todas las obligaciones y responsabilidades adquiridas en este acuerdo. En caso de que surja imposibilidad de mantener dichas condiciones, debe plantearlo ante su jefatura inmediata y ésta ante la Unidad de Recursos Humanos, para resolver lo que proceda.

OCTAVA: Este acuerdo llegará a su término, bajo las siguientes circunstancias:
Tanto el Fonafifo como el teletrabajador podrán dar por terminado este acuerdo, cuando se pierda el objeto para el que fue convenido, o sobrevenga otra causa ajena que irremediablemente le ponga término.

- 1) Cuando alguna de las partes incumpla con las disposiciones establecidas en este acuerdo y/o en la normativa vigente que regula la materia (sin menoscabo de la aplicación de las medidas disciplinarias correspondientes).
- 2) Cuando el Fonafifo lo estime necesario, por razones de conveniencia institucional.

En cualquiera de los casos anteriores, se deberá manifestar por escrito y de previo, con al menos una semana de antelación, la intención de alguna de las partes, de que el teletrabajador regrese a la modalidad de trabajo presencial; lo anterior para no causar trastornos administrativos y operativos en las labores cotidianas que realiza en la Dependencia.



NOVENA: En cuanto al equipo informático y la conexión electrónica (hardware y software), la prestación se regulará de la siguiente manera:

- 1) Mientras el Fonafifo no cuente con recursos económicos suficientes para proporcionarlos, el teletrabajador pone, de su propio peculio, la computadora, dispositivos necesarios para el respaldo de información, así como el mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que utilice para la realización de sus funciones.
- 2) El teletrabajador asume, de su propio peculio, el pago de los servicios de internet y de telefonía, así como de agua, electricidad, transporte, alimentación y cualquier otro servicio relacionado con las actividades teletrabajables.
- 3) El Fonafifo brindará soporte técnico únicamente a las herramientas de software y sistema operativo necesarios para realizar el teletrabajo convenido. En este caso, se excluye cualquier solicitud de instalación, configuración o solución de problemas sobre paquetes de software que no sean requeridos para el teletrabajo, o sobre los cuales el Fonafifo no posea licenciamiento.
- 4) No se brindará soporte sobre los problemas originados por el mal uso de los recursos informáticos, descargas o copias de música, videos, paquetes de software, fotos o cualquier elemento ajeno a las funciones propias del teletrabajador, que causen:
 - a) Saturación de disco duro
 - b) Detrimento del rendimiento de la PC
 - c) Falla de las herramientas de trabajo.
- 5) No se brindará soporte sobre computadoras que no tengan actualizado el sistema operativo y el antivirus con las últimas actualizaciones del proveedor.

DECIMA: Los funcionarios designados por la Institución, podrán realizar visitas al lugar donde el teletrabajador desempeña sus funciones, con el fin de verificar: el cumplimiento de las condiciones establecidas en el presente acuerdo, la ejecución del teletrabajo asignado, y la valoración de las condiciones psico-sociolaborales, en caso de que así sea requerido.

DECIMA PRIMERA: Tanto el Fonafifo como el teletrabajador se comprometen a cumplir con las diferentes normas aplicables a su relación laboral.

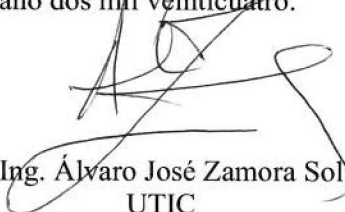
DÉCIMA SEGUNDA: Con el objeto de fiscalizar la correcta ejecución del presente acuerdo, y velar por el cabal cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones de las partes, así como gestionar y facilitar la coordinación de todos los aspectos técnicos y administrativos que se requieran. Se designa como fiscalizador de este acuerdo a la Jefatura Inmediata del teletrabajador.

DÉCIMA TERCERA: El teletrabajador debe cumplir con todas las regulaciones de esta modalidad establecidas en el Decreto Ejecutivo N° 42083-MP-MTSS-MIDEPLAN-MICITT, “Ley para Regular el Teletrabajo”, Reglamento, Directriz 002-MTSS-MIDPLAN y la directriz DG-OF-157-2023, para implementar la modalidad de Teletrabajo en el Fonafifo.



DÉCIMA CUARTA: Este acuerdo rige a partir del 04 de febrero de 2025 y hasta 06 de agosto de 2025.

En fe de lo anterior, firmamos en la ciudad de San José, a los 04 días del mes de febrero del año dos mil veinticuatro.


Ing. Álvaro José Zamora Solís
UTIC

Lic. Bayardo José Reyes Guerrero
Jefe, UTIC

Ing. Gilmar Navarrete Chacón
Director Ejecutivo, Fonafifo
Documento firmado digitalmente